T.C.
Resmî Gazete

Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336 - 1920

İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Mudevvenat Dairesi Müdürlüğüne müracaat olunur	6 HAZİRAN 1941 CUMA	SAYI : 4827

KANUNLAR

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun

Kanun No: 4055 — *Kabul tarihi : 2/6/1941*

Madde 1 — Türk Ceza Kanununun on maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiş ve hizalarında numaraları gösterilen maddeler yerine ikame edilmiştir :

Madde 18 — Sürgün cezası gerek cürmün işlendiği ve gerek cürümden zarar gören şahıs ile mahkûmun ikamet ettiği kazalardan en aşağı altmış kilometre uzakta bulunan ve mahkeme ilâmında yazılı olan bir şehir veya bir kasabada mahkûmun ikamete mecbur tutulmasından ibarettir. Bu cezanın müddeti altı aydan beş seneye kadardır.

Ceza mevkiinin tabiî ahvali mahkûmun hayatı için kat'î bir tehlike teşkil ederse veya emniyet ve asayişe yahut mahkûmun sanat ve meslekinin icrasına taallûk eden mahzur ve mâniler bulunursa Cümhuriyet Müddeiumumisi veya maznunun talebile sürgün cezasının infaz olunduğu yerdeki, hükmü veren mahkeme derecesinde bulunan mahkeme kararile sürgün yeri tebdil olunabilir. Bu derece mahkeme olmıyan yerlerde bu kararlar, o kaza dairesinde bulunan aynı derecedeki mahkeme tarafından verilir.

Madde 65 — I - Suç işlemeğe teşvik veya suçu irtikâp kararını takviye ederek yahut fiil işlendikten sonra muzaheret ve muavenette bulunacağını vadeyleyerek,

II - Suçun ne suretle işleneceğine müteallik talimat vererek yahut fiilin işlenmesine yarıyacak iş veya vasıtaları tedarik ederek,

III - Suç işlenmeden evvel veya işlendiği sırada müzaheret ve muavenetle icrasını kolaylaştırarak, suça iştirak eden şahıs, işlenmiş fiile mahsus olan ceza ölüm cezası veya muebbet ağır hapisten ibaret olduğu takdirde on seneden aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır ve sair hallerde kanunen muayyen olan cezanın yarısı indirilir.

Bu maddede yazılı fiillerden birini işleyen kimsenin iştiraki inzimam etmeksizin fiilin irtikâbı mümkün olamıyacağı sabit olan hallerde o kimse yukarıda gösterilen tenzilâttan istifade edemez.

Madde 80 — Bir suç işlemek kararının icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünün bir kaç defa ihlâl edilmesi, muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır. Fakat bundan dolayı terettüp edecek ceza altıda birden yarıya kadar arttırılır.

Madde 95 — I - Kabahat ile mahkûm olan kimse hüküm tarihinden itibaren bir sene içinde bir cürümden veya evvelki hükmün verildiği mahaldeki Asliye mahkemesinin kazası dairesinde diğer bir kabahatten dolayı aynı cinsten veya daha ağır bir cezaya,

II - Cürüm ile mahkûm olan kimse hüküm tarihinden itibaren beş sene içinde işlediği diğer bir cürümden dolayı evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya yahut hapis veya ağır hapis cezasına mahkûm olmazsa, cezası tecil edilmiş olan mahkûmiyeti esasen vaki olmamış sayılır. Aksi takdirde her iki ceza ayrı ayrı tenfiz olunur.

Madde 268 — Bir kimse kavlen veya fiilen her ne suretle olursa olsun adlî, idarî, siyasî veya askerî resmî bir heyet huzurunda veya bir hâkimin duruşma yaptığı sırada şeref ve haysiyetine veya vakarına tecavüz ve hakarette bulunursa altı aydan üç seneye kadar hapis cezasına mahkûm edilir.

Bu fiil, 266 ncı maddede gösterilenlerle yukarıki fıkrada yazılı olanlara hitap edilmiş telgraf, telefon, mektup, resim veya her hangi bir yazı vasıtasile işlendiği takdirde de aynı ceza verilir.

Birinci fıkrada yazılı heyetlerden birine karşı işlenen hakaret cürmü hakkında o heyetin mezuniyeti olmadıkça takibat yapılamaz.

Cürüm muhtelif derece ve sıfattaki zevattan mürekkep bir heyet aleyhine vaki olmuşsa mertebe itibarile en büyük âmirin mezuniyeti olmadıkça takibat icra olunamaz.

Madde 403 — Uyuşturucu maddeleri izinsiz memlekete sokmağa çalışanlarla sokanlar ve memleket içinde izinsiz satanlar veya izinsiz olarak satmak üzere alanlar veya yanında bulunduranlar ve bunların alınıp satılmasına ve her ne suretle olursa olsun tedarikine veya kullanılmasına vasıta olanlar ve izinsiz imal veya ihraç edenler ve mahsus bir yer tedarikile veya başka suretle halkı celbederek bunların kullanılmasını kolaylaştıranlar bir seneden beş seneye kadar hapis cezasile birlikte ufak kasabalardan birinde infaz edilmek ve iki seneden aşağı olmamak üzere sürgün cezası ve uyuşturucu maddenin her gram veya küsuru için bir lira hesabile ağır para cezasile mahkûm edilirler. Şu kadar ki para cezası her halde iki yüz liradan asağı olamaz.

Madde 404 — Uyuşturucu maddeleri kullananlar veya yanında bulunduranlar iki aydan altı aya kadar hapis ve beş yüz liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler.

Mükerrirler hakkında hapis ve para cezasından başka ufak kasabalardan birinde infaz edilmek ve altı aydan aşağı olmamak üzere sürgün cezası da verilir.

Uyuşturucu maddeleri kullanan kimsenin alışkanlığı iptilâ derecesinde ise tıbben salâhı tebeyyün edinceye kadar hastahanede muhafaza

ve tedavisine hükmolunur. Hastahane bulunmayan yerlerde ise bu kabîl kimseler hastahane bulunan yerlere sevkedilir.

Uyuşturucu maddeleri kullanmağı iptilâ derecesine vardıranlar hakkında, hastahanede salâh bulduklarından sonra infaz edilmek üzere, altı ay sürgün cezası da hükmolunabilir.

Madde 494 — Hasadı veya bozumu yapılmış veya mahsulü toplanmış olmakla beraber henüz tamamile kaldırılmamış olan tarladaki başakları veya bağ kütüklerinde yahut ağaçlarda kalmış mahsulleri toplayan kimse sahibinin şikâyeti üzerine bir aya kadar hapis veya elli liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir.

Madde 526 — Salâhiyetli makamlar tarafından adlî muameleler dolayısile yahut âmme emniyeti veya âmme intizamı veya umumî hıfzıssıhha mülâhazasile kanun ve nizamlara aykırı olmıyarak verilen bir emre itaat etmiyen veya bu yolda alınmış bir tedbire riayet eylemeyen kimse, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, bir aya kadar hafif hapis veya elli liraya kadar hafif para cezasile cezalandırılır.

Şapka iktisası hakkında 671 sayılı kanunla Türk harflerinin kabul ve tatbikına dair 1353 sayılı kanunun koyduğu memnuiyet veya mecburiyetlere muhalif hareket edenler veya arapça ezan ve kamet okuyanlar üç aya kadar hafif hapis veya on liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezasile cezalandırılırlar.

Madde 573 — Sarhoşlukta itiyadı iptilâ derecesine varmış olanların salâhı tıbben tebeyyün edinceye kadar bir hastahanede muhafaza ve tedavisine hükmolunur. Mahkûm, hastahane olmıyan yerlerde ise hastahane bulunan yere gönderilir.

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

3/6/1941

No.	Başlığı	Düstur Tertib	Cild	Sahife	Resmi Gazete Sayı
671	Şapka iktisası hakkında kanun	3	7	180	210
765	Türk Ceza Kanunu	3	7	850	320
1353	Türk harflerinin kabul ve tatbikı hakkında kanun	3	10	3	1030
1840	Türk Ceza Kanununun 160 ncı maddesini değiştiren kanun	3	12	625	1850
1884	Turk Ceza Kanununun 158 inci maddesine iki fıkra eklenmesine dair kanun	3	12	1088	1863
2275	Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun	3	14	1343	2432
3038	Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun	3	17	1309	3337
3112	Türk Ceza Kanununun bazı maddelerile 3038 numaralı kanunun muvakkat maddesini değiştiren kanun	3	18	298	3531
3531	Turk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun	3	19	1661	3961
3708	Turk Ceza Kanununun 494 üncü maddesini değiştiren kanun	3	20	1704	4258

Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununun 61 inci maddesinin tadiline ve bu kanuna bazı maddeler ilâvesine dair kanun

Kanun No: 4056 *Kabul tarihi: 2/6/1941*

Madde 1 — 1683 numaralı kanunun 61 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Mütekaidlerle zevç, zevce, ana, baba ve reşit kız çocukları ve yüksek tahsile devam etmeyen reşit erkek çocuklar maaş almak için bizzat müracaat ettikleri ve fotoğraflı maaş ve nüfus hüviyet cüzdanlarını gösterdikleri takdirde yoklama ilmühaberi aranmaksızın maaşları kendilerine verilir.

Aylıklarını bizzat almayan maaş sahiplerile yüksek tahsilde bulunan erkek çocuklar altı ayda bir yoklamaya tâbi tutulurlar.

Yoklamanın zamanile aranacak vesikanın nevi Maliye Vekâletince tayin olunur.

Zat maaşı alanlardan son tediye tarihinden itibaren bir sene içinde müracaat etmiyenlerin maaşı kesilir. Kesilme tarihinden itibaren üç sene içinde müracaat edenlerin maaşları iadeten tahsis ve geçmiş zamanlara aid olanlarla birlikte tediye olunur.

Üç sene müracaat olunmadığı takdirde kat'î bir zaruret neticesi olarak müracaat edemediklerini tevsik etmiyenlere arada geçen müddete aid maaşları verilmez.

Madde 2 — Kazalarda malmüdürleri ve merkez kazalarında muhasebe müdürleri maaşlarını ödeyecekleri mütekaid ve yetimlerin nüfus hüviyet cüzdanlarına maaşlarının nevi ve miktarile kayitli bulunduğu malsandığının adını ve kaza maaş defterindeki sıra numarasını kaydetmekle beraber keyfiyeti derhal maaş sahiplerinin nüfus kütüğünde mukayyet bulundukları kaza nüfus idarelerine bildirmeğe ve bu idareler de aldıkları malûmatı alâkalıların nüfus sicillerine geçirmeğe mecburdurlar.

Tahvil vukuunda maaşın tahvil edildiği kazanın adı ve maaş sahibinin bu kaza maaş defterinde aldığı kayit sıra numarası nüfus hüviyet cüzdanına alâkadarın ilk müracaatında maaşın tediyesinden evvel kaydolunur.

Madde 3 — Zat maaşı aldıkları nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı olanları evlendiren memur veya muhtarlar bu hadiseleri alâkalı mal sandıklarına ve bu nevi istihkak sahiplerinden ölenler hakkında defin ruhsatnamesi veren memurlar ile muhtarlar bu vakaları nüfus memurlarına ve nüfus memurları da bu hususta edindikleri malûmatı keza alâkalı malsandıklarına on beş gün içinde bildirmekle mükelleftirler.

Madde 4 — Umumî, mülhak ve hususî bütçeli daire ve müesseselerle belediyelerde ve sermayesinin en az yarısı Devlete aid olan ve memuriyet derece ve aylıkları kanunla tesbit edilmiş bulunan bilûmum müesseselerde maaş, ücret ve tahsisat mukabilinde bir vazifeye tayin olunan zat maaşı sahipleri, maaşlarının nevi ve mikdarı ile kayıdlı bulunduğu malsandığını ve kaza maaş defteri sıra numarasını tayin olundukları daire ve müesseseye bir beyanname ile bildirmeğe ve bu daire ve müesseselerin alâkalı müdür ve memurları da yeni alınan memurların maaş vaziyetini tetkik etmeğe ve zat maaşı alanlara müessesece verilen maaş, ücret ve tahsisat mikdarlarını, tayin tarihinden itibaren bir ay içinde maaşın kayıdlı bulunduğu malsandığına yazı ile bildirmeğe mecburdurlar.

Bu daire ve müesseseler, bu gibilerin maaş, ücret ve tahsisatlarına yapılan zamlardan da, zammın vukuu tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili malsandıklarını yazı ile haberdar ederler.

Madde 5 — Kanunî sebeplerle maaşları sakıt olan ve haklarında 1746 numaralı kanunla 3656 numaralı kanunun 24 üncü maddesi hükmünün tatbiki icap eden mütekaid ve yetimlerden bu vaziyetleri saklamak suretile Hazineden haksız olarak para alanlar Türk Ceza Kanununun 343 üncü maddesinin birinci fıkrası mucibince cezalandırılmakla beraber kendilerinden ayrıca bu suretle aldıkları paranın iki misli para cezası da alınır.

Madde 6 — Bu kanunda yazılı vazifeleri yapmayan mal ve muhasebe müdürleri ve belediye ve evlendirme ve nüfus memurları, muhtarlarla maaş tahakkuk daireleri âmir ve memurları ve zayiinden verdikleri nüfus hüviyet cüzdanlarında kızlarla dullara aid evlenme vukuatını göstermeyen nüfus memurları hakkında Turk Ceza Kanununun 230 uncu maddesi tatbik olunur.

Madde 7 — Bu kanun mucibince tanzim olunacak her nevi beyan ve ihbar varakaları damga resmine tâbi değildir.

Madde 8 — Vatanî hizmet mukabili aylık alanlar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur.

Muvakkat Madde 1 — Maaş almakta bulunan veya yeni maaş bağlanmış olan bilûmum zat maaşı sahipleri ikinci maddede yazılı malûmatı, kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay içinde maaşlarının kayıdlı olduğu malsandığına müracaatla hüviyet cüzdanlarına kaydettirmeye mecburdurlar. Bu müddet zarfında müracaat etmiyenlere, kayit muamelesini yaptırıncaya kadar, maaşları verilmez. Bilâhara müracaat ederek kaydini yaptıranlar, arada geçen müddete aid maaşlarını alırlar.

Muvakkat Madde 2 — Bu kanunun neşri tarihinde 4 üncü maddede yazılı daire ve müesseselerde müstahdem bulunan zat maaşı sahipleri kanunun neşrinden itibaren en çok bir ay içinde maaşlarının nevi ve mikdarile kayıdlı bulunduğu malsandığını ve kaza maaş defteri sıra numarasını gösterir bir beyanname vermeğe mecburdurlar.

Bu kanunun neşrinden itibaren üç ay içinde evlenen kızlarla dullardan zat maaşı sahibi olanlar nüfus hüviyet varakası yerine zayiinden çıkarılmış ikinci nüsha nüfus kâğıdı ibraz ettikleri takdirde evlenme akdini yapan memurlara yukarıki fıkrada yazılı malûmatı bir beyanname ile bildireceklerdir. Bu beyannameler alâkalı daire ve müesseselerle belediye memurları tarafından derhal maaşın kayıdlı bulunduğu malsandığına gönderilir.

Beyanname vermiyen zat maaşı sahipleri, haksız para almamış olsalar dahi, Türk Ceza Kanununun 528 inci ve eğer beyannamelerine hakikat hilâfına bir şey dercetmişlerse mezkûr kanunun 343 üncü maddesi hükmüne tevfikan cezalandırılırlar.

Madde 9 — Bu kanunun birinci ve üçüncü maddeleri hükmü neşrinden üç ay sonra ve diğer maddeleri hükmü neşri tarihinden mer'idir.

Madde 10 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

3/6/1941

No.	Başlığı	Düstur Tertib	Cild	Sahife	Resmî Gazete Sayı
	Bu kanunda ismi geçen :				
765	Turk Ceza Kanunu	3	7	850	320
3656	Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadulune dair kanun	3	20	1397	4253

[1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun tadıl ve ekleri için 4687 sayılı Resmî Gazetedeki 3937 sayılı kanun haşıyesine bakınız.]

Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak ve İran hududlarına kadar yapılacak demiryollarının inşası için istikraz akdine dair kanun

Kanun No: 4057 *Kabul tarihi: 2/6/1941*

Madde 1 — Hasılı Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak ve İran hududlarına kadar uzatılacak demiryollarının inşasına tahsis edilmek ve senelik faiz ve ikramiye tutarı yüzde yedi olmak ve itibarî kıymeti her sene on beş milyon lirayı geçmemek ve yirmişer senede itfa edilmek şartile otuz beş milyon liralık hamiline muharrer tahvil ihracı suretile istikraz aktine Maliye Vekili mezundur.

İşbu istikraz tahvillerini halin icabına göre yalnız faizli olarak ve azamî senelik faiz nisbeti % 7 olmak üzere ihraç hususunda Maliye Vekili salâhiyetlidir.

Madde 2 — Bu istikraz tahvillerinin itibarî kıymetlerile ihraç fiatları arasındaki fark ve ihraç muamelesi için yapılacak her türlü masraflar yekûnu istikrazın itibarî miktarı baliğinin % 8 ini geçemez.

Madde 3 — Bu istikrazın ihraç şartları, ödeme servisleri, ikramiye ve itfa plânları Maliye Vekâletile Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası arasında yapılacak bir mukavele ile tayin ve tesbit olunur.

Madde 4 — İtfa plânı mucibince bu istikraz tahvilleri kura ile basabaş itfa ve ikramiyeleri de kura ile tayin ve tevzi edilir.

Kura neticeleri Maliye Vekâleti ve Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası tarafından ilân olunur.

Madde 5 — Bu kanuna göre çıkarılacak tahviller ihraç tarihinden itibaren ancak on sene geçtikten sonra itibarî kıymetleri başabaş tediye edilmek şartile tedavülden kaldırılabilir.

Madde 6 — Bu istikrazın ihracına müteallik her nevi ilânlar, muvakkat ve kat'î tahviller ve bunların kuponları ile tediyelerine müteallik evrak ve senetler, faiz ve ikramiyeler ve diğer muameleler bu istikrazın tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaftır.

Madde 7 — Bu istikraz tahvilleri umumî ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve müesseselerce, vilâyet hususî idareleri ve belediyelerce yapılacak müzayede, münakasa ve mukavelelerde teminat olarak itibarî kıymetleri üzerinden başabaş kabul edilir.

Teminatın irad kaydına karar verildiği takdirde karar tarihinden evvel bu tahvillere isabet eden ikramiyeler ve vadesi hulul eden faiz kupon bedelleri tahvil sahiblerine ve ancak ikramiye meyanında tahvilin imha bedeli varsa yalnız o miktar, tahvili teminat olarak alan idare ve müesseselere aid olur.

Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak olan millî emlâk bedellerinin ödenmesinde dahi başabaş kabul olunur.

Madde 8 — Bu istikrazın senelik faiz, ikramiye ve itfa akçesi karşılıkları her sene umumî bütçede açılacak ayrı bir fasla tahsisat olarak konulur.

Madde 9 — Bu istikraz hasılı her sene varidat bütçesinde açılacak ayrı bir fasla irad ve yapılan masrafları karşılayan miktarı umumî bütçede açılacak bir fasla ve geri kalanı birinci maddede yazılı hatların inşa masraflarına ve bundan artan kısmı da demiryolları inşaatından doğan diğer ihtiyaçlara karşılık olarak Nafıa bütçesinin demiryolları ve limanlar inşaatı kısmında icab eden tertiblere tahsisat olarak kaydedilir. Tahsisatın artan kısmı ertesi seneye devrolunur.

İstikrazın ilk masraflarını temin için yukarıki fıkrada umumî bütçeye kaydedileceği yazılı tahsisatla mahsub edilmek üzere her tertibten yirmi bin liraya kadar muvakkat sarfiyata Maliye Vekili mezundur.

Madde 10 — Faiz kupon bedelleri ve ikramiyeler, tediyesi iktiza eden tarihten itibaren beş senelik ve tahvil bedelleri, tediyesi lâzım olan tarihten on senelik müddet geçtikten sonra Hazine lehine mürurü zamana uğrar.

Madde 11 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 12 — Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur.

3/6/1941

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun

Kanun No: 4058 *Kabul tarihi: 2/6/1941*

Madde 1 — 14/6/1935 tarih ve 2794 sayılı kanun ile kurulmuş olan Amortisman sandığı, tedavüldeki miktarı 25 milyon lirayı geçmemek üzere, Hazine kefaleti ile, hamiline muharrer, kısa vadeli «Tasarruf bonoları» ihracına mezundur.

Madde 2 — Birinci madde mucibince çıkarılacak tasarruf bonolarının ihraç ve tediyesine ve piyasasının tanzimine müteallik muameleler, vade ve faizleri, Hazinenin tasvibi ile, Amortisman sandığınca ifa ve tesbit olunur.

Maliye Vekili, tasarruf bonolarının plâse edilmesine, tediyesine, faizlerinin ödenmesine ve piyasasının tanzimine müteallik muamelelerde Malsandıklarını tavsite mezundur.

Madde 3 — Tasarruf bonoları, faizleri ve bu bonoların ihracına, tediyesine ve faizlerinin ödenmesine müteallik evrak ile bu hususta yapılacak her nevi ilânlar her türlü vergi ve rüsumdan muaftır.

Madde 4 — Tasarruf bonoları vadelerinin hulûl ettiği ve faizleri de tediyelerinin meşrut bulunduğu tarihten beş sene sonra Hazine lehine mürur zamana uğrar.

Madde 5 — Tasarruf bonolarının hasılatı Amortisman Sandığınca Hazineye devredilir. Bu hasılât Hazinece Millî Müdafaa hizmetlerine müteallik fevkalâde tahsisata karşılık olmak üzere irad kaydolunur.

Madde 6 — Tasarruf bonolarına müteallik muameleler Amortisman sandığınca Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası memurlarına gördürülebilir.

Madde 7 — Tasarruf bonolarının faizleri, ihraç ve tediye masrafları ile bu bonolar için ihtiyar olunan diğer bilûmum masraf ve ücretlerle tedavülden kaldırılması icab eden bono bedelleri umumî bütçeye konulacak tahsisattan ödenir.

Maliye Vekili, bu madde mucibince yapılacak masrafları karşılamak ve bilâhara tahsisatı ile mahsubu yapılmak üzere Amortisman sandığına 100 000 liraya kadar avans verebilir.

Madde 8 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 9 — Bu kanun hükümlerini yürütmeğe Maliye Vekili memurdur.

3/6/1941

No	Başlığı	Düstur Tertib	Cild	Sahife	Resmî Gazete Sayı
2794	Amortisman sandığı hakkında kanun	3	16	1488	3035

Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun

Kanun No: 4059 *Kabul tarihi: 2/6/1941*

Madde 1 — 7/6/1939 tarih ve 3633 sayılı kanunun 20 nci maddesine istinaden İcra Vekilleri Heyeti kararile Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinin yedinci faslının ikinci (Haliç fabrika ve havuzlar ve İstinye dok ve fabrikasile atölyelerin bilûmum ücret, işçilik ve malzeme bedelleri vesair bilûmum işletme masrafları) maddesinden yapılan 275 000 liralık fazla sarfiyat munzam tahsisat olarak kabul edilmiştir.

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

3/6/1941

No.	Başlığı	Dustur Tertib	Cild	Sahife	Resmi Gazete Sayı
3633	Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine dair kanun	3	20	1131	4234

Yüzde beş faizli Hazine tahvilleri ihracına dair kanun

Kanun No: 4060 *Kabul tarihi: 2/6/1941*

Madde 1 — Banka ve şirketlerin 2999 numaralı kanunun 26, 31 ve 45 inci maddeleri mucibince ayırmağa mecbur oldukları karşılık ve ihtiyatlar mukabilinde verilmek üzere Maliye Vekâletince % 5 faizli ve altışar aylık faiz kuponlarını muhtevi Hazine tahvilleri ihraç edilir.

Madde 2 — Umumî veya mülhak bütçe ile idare edilen dairelere, hususî idare ve belediyelere ve sermayesi bunlar tarafından temin olunan mütedavil sermayeli teşekküllere ve 3659 numaralı kanuna tâbi müesseselere ve imtiyazlı şirketlere aid tekaüd sandıkları veya tekaüd ve yardım sandıkları ödeyecekleri tekaüd aylığı veya tazminatına ve yapmağa mecbur oldukları yardımlara ve normal idare masraflarına kâfi miktardan fazla paralarını yukarıki maddede yazılı tahvillere yatırmağa mecburdurlar.

Mezkûr sandıklar işbu tahvilleri terhin edemiyecekleri gibi mahiyet ve şekli her ne olursa olsun hiç bir muamelede kullanamazlar.

Madde 3 — Bu tahvillerin ihraç haddi birinci ve ikinci maddede yazılı mebaliğin istilzam ettiği mikdar ile mukayyeddir.

Madde 4 — Birinci ve ikinci maddeler mucibince bu tahvillere yatırılacak mebaliğ kânunuevvel ve haziran aylarına aid hesap hülâsalarının irae ettiği mikdarlar üzerinden hesaplanır ve tahviller 1 nisan ve 1 teşrinievvel tarihlerinde verilir. Tahvillerin iadesini icab ettiren ahvalde bedelleri altı aylık devre sonlarında tediye olunur.

Fevkalâde hallerde nakde tahvili icab eden tahvillerin bedeli altı aylık devrenin hitamı beklenmeksizin işleyen faizile birlikte ödenir. Bu suretle istirdad olunan tahviller Hazine mevcudundan ödenerek müteakib talebleri karşılamak üzere muvakkaten Hazine portföyünde alakonur.

Madde 5 — Bu kanun mucibince ihraç olunacak tahviller ile faizleri ve bu faizlerin tediyesine müteallik evrak ve senedler her türlü vergi ve resimden muaftır.

Madde 6 — Bu tahvillerin ihraç masraflarile faizleri ve itfa bedelleri her yıl umumî bütçeye konacak tahsisattan ödenir.

Madde 7 — Bu tahvillerin bedelleri tediye edilmek lâzım geldiği tarihten itibaren on sene ve faizleri ödenmesi iktiza ettiği tarihten itibaren beş sene sonra müruru zamana uğrar.

Madde 8 — 2999 numaralı Bankalar Kanunu ile işbu kanunun ikinci maddesinde gösterilen tekaüd sandıklarının teşkili hakkındaki kanunların bu kanuna muhalif hükümleri kaldırılmıştır.

Madde 9 — Bu kanunun 2 nci maddesinde yazılı sandıklar mezkûr madde hükümlerine riayet etmedikleri veya dördüncü maddede zikri geçen hesap hülâsalarını taallûk ettikleri devrenin hitamından itibaren üç ay içinde vermedikleri veyahud Maliye Vekâletince bu kanun hükümlerine göre istenecek malûmatı bildirmedikleri takdirde idare heyeti reis ve azasından, müdür, muhasib ve memurlardan cezayı müstelzim fiili işlemiş veya buna iştirak etmiş veyahut bu hususta emir vermiş olanlar hakkında 2999 numaralı Bankalar Kanununun 46 ncı maddesi hükmü tatbik olunur.

Muvakkat Madde 1 — Banka ve şirketlerin 2999 numaralı kanun mucibince ayırdıkları karşılıklar ve ihtiyat akçeleri mukabilinde ellerinde bulunan Hazine bonoları ve diğer menkul kıymetler işbu kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay içinde bu kanun mucibince ihraç edilecek tahvillerle tebdil olunur.

Muvakkat Madde 2 — İkinci maddede yazılı sandıkların mevcudundan :

A) Bankalardaki mevduat vadesiz ise bu kanunun neşri tarihinden itibaren ve vadeli olanlar vadelerinin hitamından itibaren altışar aylık altı müsavi taksitte,

B) İkraz edilmiş meblâğlar tahsil edildiklerinde, bu kanun hükümleri dairesinde tahvile yatırılır.

Mezkûr sandıklar 31 kânunuevvel 1940 tarihinde ellerinde bulunmuş olan esham ve tahvilâtı paraya kalbedinceye kadar muhafaza edebilirler.

Muvakkat Madde 3 — Bu kanun mucibince ihraç olunacak tahvillerin tabına kadar bu tahviller yerine yüzde beş faizli Hazine bonosu verilir.

Madde 10 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 11 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

3/6/1941

No.	Başlığı	Düstur Tertib	Cild	Sahife	Resmi Gazete Sayı
2999	Bankalar Kanunu	3	17	1072	3325
3659	Bankalar ve Devlet muesseselerı memurları aylıklarının tevhid ve teadulu hakkında kanun	3	20	1539	4255

TAMİMLER

Dahiliye Vekâletinden:

ÖZÜ:

Armutdüzü adile müstakil köy teşkili hakkında:

Giresun Vilâyeti Merkez Kazasının Keşap Nahiyesine merbut Mencilis Köyüne bağlı Kuşkaya, Büyükgeriş, Armutdüzü, Kurtkiraz Mahallelerinin bu köyden fekkile Armutdüzü adile anılmak üzere müstakil köy haline getirilmesi 13/5/1941 tarihinde onaylanmıştır.

24/5/1941

ÖZÜ:

Örencik Mahallesinin Afşar Köyüne bağlandığı hakkında:

Çankırı Vilâyetinin Çerkeş Kazası Atkaracalar Nahiyesi, Kızılcaibrik Köyüne bağlı Örencik Mahallesinin Kızılcaibrikten ayrılarak Afşar Köyüne bağlanması 13/5/1941 tarihinde onaylanmıştır.

24/5/1941

ÖZÜ:

Kaman ve Cizözü Köylerinin Yıldızeline bağlanmaları hakkında:

Sivas Vilâyeti Yıldızeli Kazasının Belcik Nahiyesine bağlı Kaman ve Cizözü Köylerinin bu nahiyeden alınarak Yıldızeli Merkez nahiyesine bağlanması 13/5/1941 tarihinde onaylanmıştır.

24/5/1941

ÖZÜ:

Gelenbe ve Söğütalan ve Kuyucak Köylerinin birleştirilmesi hakkında:

Manisa Vilâyetinin Kırkağaç Kazasının Gelenbe Nahiyesine bağlı Söğütalan ve Kuyucak Köylerinin biribirile birleştirilmek suretile bir muhtarlıkla idareleri 13/5/1941 tarihinde onaylanmıştır.

24/5/1941

ÖZÜ:

Kaynaşlı adile mustakil köy teşkili hakkında:

Bolu Vilâyetinin Düzce Kazası Merkez Nahiyesine merbut olan Çile Köyüne bağlı Kaynaşlı Mahallesinin Kaynaşlı adile müstakil köy haline getirilmesi ve Paşakonağı Köyüne bağlı Tınaz Mahallesinin Muhacir Taşköprü ve Ballıca Mahallesinin de Çerkes Ballıca Köyile birleştirilmeleri 13/5/1941 tarihinde onaylanmıştır.

24/5/1941

İLÂNLAR

Maliye Vekâletinden:

Savşat Kazasına bağlı Tepebaşı, Maden, Yağlı, Demirci, Mısırlı, Çağlıyan, Kayabaşı ve Yığılı Yaylası Köylerinde yapılan umumî bina tahririnde kanun ve nizamname hükümleri dairesinde takdir olunan iradlar 3692 sayılı kanun mucibince mükelleflere tebliğ edilmiş ve yapılan itirazlar mezkûr kanunun 35 inci maddesine göre teşkil edilmiş olan bina ve arazi vergileri İtiraz Komisyonunca tedkik edilerek karara bağlanmış, itiraz edilmeyen iradlar, kanunî müddetin itirazsız geçmesi suretile kat'iyet kesbetmiş olduğundan, bahse mevzu sekiz köyde bina vergileri 2802 sayılı kanun hükmüne tevfikan 1941 malî yılından itibaren yeni iradlar üzerinden alınacaktır. 2637

Yusufeli Kazasına bağlı Hüngemegi Ülya ve Hüngemegi Süflâ Köylerinde yapılan umumî bina tahririnde kanun ve nizamname hükümleri dairesinde takdir edilen iradların 3692 sayılı kanun hükümlerine tevfikan mükelleflere tebliğ edildiği ve muayyen itiraz müddeti zarfında itiraz edilmemesine binaen takdir olunan iradların itirazsız kat'iyet kesbetmiş olmasından dolayı mezkûr köylerde bina vergileri, 1941 malî yılından itibaren yeni iradlar üzerinden alınacaktır. 2650

DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Muhammen bedeli (30.000) otuz bin lira olan 100 ton karpit 16/6/1941 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır.

Bu işe girmek isteyenlerin 2250 iki bin iki yüz elli liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.

Şartnameler (150) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 2597/4-4

Muhammen bedeli 4750 dört bin yedi yüz elli lira olan 5 ton kaynamış ince bezir 16/6/1941 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır.

Bu işe girmek isteyenlerin 356,25 (üç yüz elli altı lira yirmi beş kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır.

2598/4-4

Muhammen bedeli (6250) altı bin iki yüz elli lira olan 5 ton kaynamış Türk beziri 18/6/1941 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır.

Bu işe girmek isteyenlerin 468,75 (dört yüz altmış sekiz lira yetmiş beş kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.

Şartnameler parasız olark Ankarada Malzeme Dairesinden. Haydarpasada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır

2603/4-3

Muhammen bedeli (3750) üç bin yedi yüz elli lira olan 5 ton kurşun üstübeç (18/6/1941 çarşamba) günü saat (15,30) da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır.

Bu işe girmek isteyenlerin 281,25 (iki yüz seksen bir lira yirmi beş kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat (14,30) a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden. Haydarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden satılacaktır.

2604/1-3

Muhammen bedeli 3500 (üç bin beş yuz) lira olan 50 ton İspanya üstübeci ve 10 ton kaba üstübeç 18/6/1941 çarşamba günü saat 15.45 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır.

Bu işe girmek isteyenlerin 262,50 (İki yüz altmış iki lira elli kuruş) liralık muvakat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,45 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır.

2605/4-3

Muhammen bedeli 30030 (otuz bin otuz) lira olan takriben 462 m³ meşe dilme ve kalas 17/6/1941 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır.

Bu işe girmek isteyenlerin 2252.25 (iki bin iki yüz elli iki lira yirmi beş kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gun saat 14.30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.

Şartnameler 150 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, İzmir, Eskişehir veznelerinde satılmaktadır. 2624/4-3

Muhammen bedeli (250.000) iki yüz elli bin lira olan 40.000 ton linyit kömürü 17/6/1941 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır.

Bu işe girmek isteyenlerin (13750) on üç bin yedi yüz elli liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat (14.30) a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.

Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılacaktır. 2634/4-3

Polatlıda Devlet Demiryolları İdaresince yaptırılacak olan istasyon binası inşaatı kapalı zarf usulile ve vahidi fiatlarında tadilât yapılarak veniden eksiltmeye konmuştur.

Bu inşaatın döşeme ve lentolarında kullanılmak üzere İdarece ravlar verilecek veyahut diğer bir inşaat şekli tatbik edilecektir.

1 — Bu işin muhammen bedeli 45.000 liradır.

2 — İstekliler bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet Demiryolları Ankara ve Sirkeci veznelerinden 225 kuruş mukabilinde alabilirler.

3 — Eksiltme 12/6/1941 tarihinde perşembe günü saat 16 da Ankarada Devlet Demiryolları Yol Dairesinde merkez 1 inci komisyonunca yapılacaktır.

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektupları ile birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.

a) 2490 numaralı kanun ahkâmına uygun 3375 liralık muvakkat teminat,

b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar,

c) Bu işe mahsus olmak üzere Münakalât Vekâletinden alınmış ehliyet vesikası,

Ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az sekiz gün evvel bir istida ile Münakalât Vekâletine müracaat olunması. 2575/4-4

Korkuteli Asliye Hukuk Mahkemesinden:

Korkuteli sıtma mücadele sıhhat memuru Necmettin Canıtez ile karısı Ankara Ahıyakup mahallesinde Zeliha Canıtez aleyhine açtığı terk davası üzerine evine dönmesi lüzumunun kendisine ihtarına 15/4/1941 tarih ve 147/63 numaralı hükümle karar verilmiştir. Mezbure Zeliha gaip olmuş olduğundan Medenî Kanununun 132 nci maddesi mucibince mezbure Zelihanın bir ay zarfında evine dönmesi ve bir itirazı varsa müddeti içinde kanunî yollara müracaat etmesi lüzumu ilân olunur. 2

Darende Sulh Hukuk Mahkemesinden :

Darendenin Yenice Köyünden Celâl kızı Nuriye Canpoladın Darende Sulh Hukuk Mahkemesine açtığı gayri menkul tescili davasından dolayı yapılan duruşmada :

Tescili istenilen Yenicenin Cevizlik mevkiinde şarkan Mehmed Çavuşbağçesi, garben değirmen, şimalen çay ve yol, cenuben Mehmed ve Durmuş mülklerile mahdut bulunan bağçeyi uzun zamandaberi bilâniza ve fasıla tahtı tasarrufunda bulunduğundan namına tapuca tescilini talep etmektedir.

Yukarıda mevkii ve hududu yazılı gayri menkulde bir hak ve alâkası olanların ve davaya müdahale etmek isteyenlerin 11/6/1941 çarşamba gününden evvel Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri ilân olunur. 29

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden :

Merkezi İstanbulda Marpuççularda Saka çeşmesinde 16 numaralı mahalde bulunan Celâl Kermen ve ortakları Kollektif Şirketi İstanbul Beşinci Noterine tasdik ettirilerek gönderilen 24/3/1941 gün ve 136/3506 sayılı istidada; Ankaranın Anafartalar Caddesinde 22 numaralı mahalde bir şube açtıklarından ve şubeyi temsile salâhiyettar olan Bekir Erere verilen vekâletname sureti gönderildiğinden bahsile kanunî muamelenin yapılması talep edilmiş olmakla işbu hususların dairede mahfuz vesaike müsteniden 27/5/1941 tarihinde tescil edildiği ve mukavelename ile vekâletnamenin tasdikli birer örneklerinin aşağıda neşredilmekte bulunduğu ilân olunur.

2607

Mukavelename

Biz zirde vaziülimza Celâl Kermen, Angel, D. Boyacıyeff'e vekâleten (Petr D. Hristof) Nesim Aras, Osman Kermen, Süleyman Kermen arasında atideki şerait dairesinde bir kollektif şirket akt edilmiştir.

1 — *Şirketin unvanı:* (Celâl Kermen ve ortakları) dır.

2 — Firmamızda (Santral Tuhafiye Evi) ismi olacaktır.

3 — *Şirketin mevzuu :* Her nevi tuhafiye trikotaj parfümeri vesair mümasil malların alım ve satışı ile meşgul olmaktır.

4 — *Şirketin merkezi :* Halen Marpuççular, Sakaçeşme No: 16 dır.

5 — *Şirketin müddeti :* 1/1/1939 tarihinden itibaren beş senedir.

6 — *Şirketin sermayesi:* (160,000) yüz altmış bin lira olup, şürekâdan Celâl Kermen (45000) kırk beş bin Angel D. Boyaciyeff (78000) yetmiş sekiz bin, Nesim Aras (2000) iki bin, Osman Kermen (17500) on yedi bin beş yüz, Süleyman Kermen (17500) on yedi bin beş yüz lira vazedeceklerdir.

7 — Şürekâdan Angel D: Boyaciyeff, Nesim Aras sermayelerini üç ay zarfında şirkete vaz edeceklerdir.

Diğer şürekâ Celâl Kermen, Osman Kermen, Süleyman Kermen sermayelerini «*Celâl Kermen ve oğulları*» firmasındaki mevcudatını yeni şirkete devr etmekle vazetmiş olacaklardır.

8 — Celâl Kermen ve Ortakları Kollektif Şirketi,

«*Celâl Kermen ve ortakları*» Kollektif şirketinin bilûmum matlubat ve duyunatını tekabül eder.

9 — Celâl Kermen, Osman Kermen, Süleyman Kermen, sermaye fazlalarını şirketten tedricen altı ay zarfında çekmek salâhiyetini haizdirler.

10 — Üçüncü şahıslara karşı şirketi Celâl Kermen, Osman Kermen. Süleyman Kermen'den birisinin imzasile beraber, Nesim Aras'ın müşterek imzası ilzam eder.

11 — Şirkete aid hususatta karar ittihazı için sermayenin nısfından fazlasını temsil eden şürekânın muvafakatı lâzımdır.

12 — Şirketin kâr veya zararı şürekâ beyninde sureti atiyede taksim edilir. Celâl Kermen % 25, Angel D. Boyaciyeff % 40, Nesim Aras, % 10 Osman Kermen % 12,50, Süleyman Kermen % 12,50 alacaklardır.

13 — Şirket sermayesinin yarısından fazlasını temsil eden şürekânın rızasile sermaye fazlasını şirkette bırakacak şürekânın sermaye fazlasını senevi % 8 yüzde sekiz faiz verilmesi kabul edilmiştir.

14 — Şürekâdan hiç birisi Türkiye dahilinde şirketin mevzuuna dahil muamelât ile meşgul ve alâkadar olamıyacaktır.

15 — Maazallah, şirket sermayesinin yüzde elliisi ziyaa uğradığı takdirde şürekâdan her hangi biri şirketin feshini talep etmek salâhiyetini haizdir. Başka hallerde şirketin feshini talep etmek için şirket sermayesinin % 75 ini temsil eden şürekânın rızası şarttır.

16 — Şirketin feshi halinde tasfiye usul ve şeklinin tayini hususunda şürekâ arasında itilâf hasıl olmadığı takdirde umum şürekânın hukukunu en nafi bir tarzda siyanet edebilecek usul ve şeklin tayin maksadile hakeme müracaat şimdiden kabul edilmiştir. Hakemin kararı gayrı kabili itiraz ve temyiz olmak üzere kat'idir.

17 — Şürekâ arasında şirkete müteallik tekevvün edebilecek sair ihtilâfatın da hakemler marifetile hâl ve faslı mukarrerdir.

Celâl Kermen :
Maçka Narmanlı Apartmanında 5/4 numarada İmza

Süleyman Kermen :
Maçka Narmanlı Apartmanında 5/2 numarada İmza

Osman Kermen :
Maçka Narmanlı Apartmanında 6/2 numarada İmza

Nesim Aras :
Beyoğlu Tepebaşında Londra Otelinde. İmza

Angel D. Boyacieff :
Bulgaristanda Sofyada. İmza
Vekâleten

Petr D. Hristof :
İstanbul Büyüklanga Caddesinde 26 numarada. İmza

Mahallinde tarafımdan âkitlere okunup anlatılan işbu şirket mukavelenamesi altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairemece maruf Celâl Kermen, Süleyman Kermen, Osman Kermen, Nesim Aras ve sureti merbut ve dairemde mahfuz İstanbul Birinci Noterliğince musaddak 28 Kânunuevvel 1938 tarihinde 18506/1114 numara ile musaddak hususî vekâletname mucibince şürekâdan Angel D. Boyacieff namına imza vaz'eden Petr. D. Hiristof'un olduğunu ve mukavelename tanzim ve imzaya mezun bulunduğunu tasdik ederim. Otuz bir kânunuevvel bin dokuz yüz otuz sekiz.

T. C.
Resmî Mühür
İstanbul Beşinci Noteri
İmza
Sami Tekin N. E. Arsever

İşbu örnek dairede dosyasında saklı 31 kânunuevvel 1938 tarih ve 14466/564 numaralı aslına mutabık olduğunu tasdik ederim. Yirmi mart bin dokuz yüz kırk bir.

20/3/1941

T. C.
Resmî Mühür
İstanbul Beşinci Noteri
İmza
Sami Tekin N. E. Arsever

Umumî Vekâletname

İstanbul Beşinci Noterinden musaddak 5 kânunuevvel 1939 tarih ve 12812/399 numaralı umumî vekâletnamedeki aharını tevkile olan salâhiyet ve mezuniyetime binaen müvekkilim ve şeriklerinden bulunduğum Celâl Kermen ve ortakları Kollektif Şirketi Ankara şubesinin bilûmum muamelâtı ticariyesini tedvire, ve ahzü kabza ve mezkûr şubenin bilûmum devair ve müessesatı resmiye ve gayri resmiyelerle vukubulacak muamelât ve muhaberatını şirketi temsilen münferiden icraya ve şirketin Ankara şubesinin muamelâtını devair ve müessesatı resmiyelerde takib ve intaca müstediyat vesair muktezi evrakı resmiye ve gayrı resmiyeleri imzaya, tebliğ ve tebelluğa, şubenin vergi, rüsum vesairesi hakkında her bir nevi itirazatı iddiaya ve bu babda tanzim kılınması icab eden istida ve lâyihaları tanzim ile makamatı aidesine takdime, temyiz etmeğe, ve temyiz istidasını vermeğe, Ankara Postahanesile Gümrük İdaresine veya Ankara şimendüfer eşyayı ticariye ambar veya depolarına seyri adi veya seyri hafif, mesajeri ve her hangi bir suretle olursa olsun gelmiş ve gelecek emtia, paket, kıymetli ve kıymetsiz mektup, havalename ve mektup ve telgrafları aid olduğu mahallerden ahzükabz ve tesellüme ve Ankaradaki bankalardan her hangisine olursa olsun gelmiş ve gelecek havalename muhteviyatını aid olduğu bankalardan ahzü kabz ve tahsile, mukabilindeki makbuz veya sair evrakı imzaya velhasıl Ankara şubemizin Ankarada yapılması iktiza eden her bir işi şirketimizi temsilen ifa ve intaca ve şirketin Ankara şubesinin gerek yukarıda yazılı hususattan ve gerekse sair cihetten başkalarına karşı açtığı ve açacağı ve başkalarının şirketin Ankara şubesine karşı açtıkları ve açacakları bilûmum davalardan dolayı Türkiye Cümhuriyeti mahkemelerinin, meclislerinin, daire ve müesseselerinin her bir kısım ve derecesinde her sıfat ve tarik ve suretle şirketin Ankara şubesini temsile hak ve menfaatlarının muhafazası için münasip göreceği muameleleri son dereceye kadar ifa ve intaca, icara, devairindeki alacak muamelelerini takibe ve her bir nevi hacizleri vaz ve fekke iflâs talebine ve muamelâtı iflâsiyenin istilzam ettirdiği bilcümle muameleleri ifaya şirketin Ankara şubesinin gerek eşhas zimmetinde ve gerekse eşhasın zimmetinde olup mahkeme veya icra veznelerine tevdi edilmiş bütün matlubatını ahzü kabza ve mukabilindeki makbuzat ve defatiri ve beyannameleri imzaya, icra mercilerinde mürafaa ve müdafaaya, ve ledelhace bu işler için avukat tutmağa ve azle mezun olmak üzere Celâl Kermen ve ortakları Kollektif Şirketine izafeten Ankara şubesi mümessili Bekir Erer'i umumî vekil tayin ettim.

Ankara Anafartalar Caddesinde Gençyurd Apartmanı altında Celâl Kermen ve Ortakları Kollektif Şirketi Ş. sından Osman Kermen :
(İmza)

İşbu umumî vekâletname altındaki imzanın şahıs ve hüviyetini tanıdığımız Celâl Kermen ve Ortakları Kollektif Şirketi vekili umumisi mezkûr şirket şürekâsından Osman Kermen'in imzası olup münderecatını tamamile kabul ettikten sonra önümüzde kendi elile imzaladığını beyan ve tasdik ederiz.

20/1/1941

Ankarada Bentderesi Cicioğlu Sokak 5 numarada mukim Müfit Toparlak — İmza

Ankarada Anafartalar Caddesinde Şark Hırdavat pazarında tezgâhdar Fethi Uçak. — İmza

Bin dokuz yüz kırk bir senesi kânunusani ayının yirminci pazartesi günü tarihli işbu umumî vekâletname altındaki imza İstanbul Beşinci Noterinden musaddak 5 kânunuevvel 1939 tarih ve 12812/399 numaralı umumî vekâletnamedeki aharını tevkile olan salâhiyet ve mezuniyetine binaen müvekkili Celâl Kermen ve Ortakları Kollektif Şirketi namına şeriklerden Osman Kermen'in imzası olduğu isim ve hüviyetleri yukarıda yazılı olan muarriflerin beyan ve tasdiklerinden anlaşılmakla tasdik edildi :

Bin dokuz yüz kırk bir senesi kânunusani ayının yirminci pazartesi günü.

T. C.
Resmî mühür : ve imza
Ankara İkinci Noteri
Veli Ulusu

İşbu örnek mübrizi tarafından ibraz edilen ve bir sureti dairede dosyasında alelusul alakonulduktan sonra kendisine iade edilen aslına mutabık olduğunu tasdik ederim. Yirmi mart bin dokuz yüz kırk bir.

20/3/1941

Mübrizi :
Celâl Kermen N. Abdurrahman Marpuççular Sakaçeşme 16 No: da

Resmî Mühür :
T. C.
İstanbul Beşinci Noteri
Hüseyin Avni Ulaş
İmza : H. Avni Ulaş

Aslına uygun olan bir sureti dairede alıkonularak bu tasdikli suret mübrizine verildi.

Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesinden:

Suşehrinin Eskimezarlık mevkiinde doğusu İbrahım batısı Molla Mehmet kıblesi İbrahim poyrazı Hasan ve yine aynı köyde Ense mevkiinde doğusu tepe batısı Molla Mehmet kıblesi hark poyrazı Molla Mehmet ve keza aynı köyde Çukur Mevkiinde doğusu Emin batısı Ahmet kıblesi Molla Mehmet poyrazı Ahmet ve aynı köyde Mezarlık mevkiinde doğusu hark kıblesi hark poyrazı Nazmi ve yine aynı köyde köy başında eski maşatlık mevkiinde malumelhudut tarla ki ceman beş tarlanın Suşehrinin Avcullu Köyünden Şerif Oğlu Mustafa Öztürk tarafından yine aynı köyden Hacıoğlu Hasan vereseleri Yuzuf Ziya ve Fahri ve Gülzadeden satın alınıp bu tarlaların tapuda kaydı bulunmadığından tapuya tescili talep edildiğinden bu husus hakkında hak iddia edenlerin itirazlarını bir ay zarfında Suşehri Sulh Hukuk Mahkemesine bildirmeleri ilân olunur. 2612

Turgutlu Hukuk Hâkimliğinden :

Turgutlu'nun Turan Mahallesinden Mehmedoğlu Hilmi Kozak tarafından ikametgahı meçhul karısı Cevahire aleyhine açılan boşanma davasının ilânen vaki tebligatına rağmen tayin olunan 7 mayıs 1941 muhakeme gününde hazır bulunmadığından yine ilânen tebliğ olunmak üzere hakkında gıyab kararı verilmiş ve muhakeme 27/6/1941 saat 10 a talik olunmuş bulunduğu cihetle mezkûr gün ve saatte Turgutlu Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmadığı takdirde tahkikat ve muhakemenin gıyabında icra ve intaç olunacağı ve mahkemeye kabul edilmeyeceği ilânen tebliğ olunur. 7

M. M. V. Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan

1 — 1000 ton yeşil çayır otu pazarlıkla satın alınacaktır.

2 — Muhammen bedeli 40000 lira olup ilk teminatı 6000 liradır.

3 — İhalesi 11 haziran 1941 çarşamba günü saat 11 de Ankara Lv. A. Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır.

4 — İsteklilerin kat'î teminatlarile birlikte aynı gün ve saatte Komisyona müracaatları. 26/4-1

Nafıa Vekâletinden :

Elâzığ - Van hattının 71 inci kilometresi civarındaki Külüşkür Köprüsünden başlayarak Muradın sol sahilini takiben 106 ncı kilometrede eski güzergâha kavuşmak üzere yapılacak takriben kırk beş kilometrelik demiryol etüt ve aplikasyon ameliyatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur.

1 — Münakasa 21/6/1941 cumartesi günü saat on ikide Vekâletimiz Demiryollar İnşaat Dairesindeki Münakasa Komisyonu salonunda yapılacaktır.

2 — Bu işin muhammen bedeli otuz bin liradır.

3 — Muvakkat teminatı 2250 liradır.

4 — Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Nafıa İşleri Genel şartnamesi, etüt ve apliksasyon fennî şartnamesi, güzergâh haritası ile diğer evrakdan müteşekkil bir takım münakasa evrakı yüz elli kuruş mukabilinde Demiryollar İnşaat Dairesinden tedarik olunabilir.

5 — Bu münakasaya girmek isteyenlerin her türlü referanslarını gösterir vesikalarını bir istidaya bağlamak suretile münakasanın yapılacağı tarihden tatil günleri hariç en az üç gün evveline kadar Vekâletimize müracaat ederek bu iş için ehliyet vesikası istemeleri lâzımdır.

6 — Bu münakasaya iştirâk edeceklerin teklif zarflarını 2490 numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlayarak münakasa saatinden bir saat evveline kadar numaralı makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermiş olmaları lâzımdır. 17/4-1

Devrek Asliye Hukuk Hâkimliğinden:

Gıyab kararı

Şükrükaya Mahallesinden Bayram usta oğullarından Halil kızı Fatime Tekinin kocası müddeaaleyh İstanbul Karagümrükte Uzunyol 17 numaralı hanede mukim Mehmed Tekin aleyhine açtığı boşanma davasının cari duruşmasında; müddeaaleyh Mehmed Tekinin 23/5/1941 cuma günü mahkemeye gelmesi için Resmî Gazete ile yapılan ilân üzerine mahkemeye gelmediği görülmüş olmakla gıyabında duruşma icrasına ve gıyab kararının muamelesiz tebliğine ve duruşmanın 20/6/1941 cuma saat 9 a bırakılmasına karar verilmiştir. Bu celsede başka muamele ceryan etmediğinden ve gelecek celse duruşmaya devam olunacağından muayyen günde mahkemeye gelmediği, bir vekil göndermediği veya mazeretini bildirmediği takdirde gıyabında duruşma yapılacağı gıyab kararı makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 2649

Havza Asliye Hukuk Mahkemesinden :

Esas No: 940/15

Havza Belediyesine izafeten umumî Vekili Hilmi Gürpınar tarafından müddeaaleyh Havzanın Medrese Mahallesinden Seyfi namı diğeri Pütcüoğlu ölü Ali mirascılarından oğlu Nureddin Teker ve kızı Merzifonun Hoca Süleyman Mahallesinden Şoför Abdullah karısı Nuriye ve diğer kızı Çorum Ziraat Bank Muakibi Hüseyin karısı Atiye aleyhlerine ikame eylediği alacak davasından dolayı Havza Asliye Hukuk Mahkemesince yapılan duruşma sonunda: 1929 senesi hayvan ihtisap resminin müddeaaleyhlerin murisleri Ali Rıza uhdesine 2/6/1929 tarihinde ihale kılınmış olduğu ve bu borçdan bakiye 334 lira borcu kaldığı belediyenin resmî kuyudatile sabit olduğundan müddeaaleyh Nureddin Tekerin müruru zaman iddiasının reddile 334 liranın dava tarihi olan 16/10/1937 tarihinden itibaren hini tahsiline değin senevî yüzde beş hesabile tutar faiz ve haczi ihtiyatî ve ilâm harç ve masraflarile takdir olunan 34 lira 40 kuruş ücreti vekâlet ile birlikte Borçlar Kanununun 74, 75, 103, 227 ve Kanunu Medeninin 582 ve Hukuk Usulü Muhakemelerinin 416 ve 421 inci maddelerine tevfikan tahsiline 16/10/1940 tarihinde müddeaaleyhlerin gıyabında karar verilmiş ve müddeaaleyhlerden Nureddin Tekerin ikametgâhı meçhul bulunmasından kendisine tebligat yapılamamış ve keyfiyetin ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 142 nci maddesi mucibince müddeaaleyhlerden Nureddin Tekere tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 2633

Gümrük ve İnhisarlar V. Lev. Müdürlüğünden :

1 — Gümrük tarifesi eşya fihristinin fiatı 465 kuruştur. Almak isteyenler İstanbul Gümrük Levazım Tetkik Memurluğuna veya Ankarada Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir.

2 — Başka mahallerde oturanların repertuvar bedelile 75 kuruş posta ve ambalâj masrafını bulundukları mahallin gümrük veznesine yatırıp makbuzunu göndermeleri lâzımdır. 30

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden :

1 — Kurumumuz talebe ve müstahdemininin 1941 tarihinden 1942 mayıs sonuna kadar bir senelik erzak ihtiyacı ayrı ayrı guruplar halinde ihale edilecektir.

2 — 9/6/1941 gününe müsadif pazartesi günü aşağıda guruplar hizasında yazılı saatlerde Rektörlük binasındaki müteşekkil komisyon tarafından ihalesi yapılacaktır.

3 — Muvakkat teminat % 7,5 dır.

4 — Şartname ve daha fazla izahat almak isteyenlerin Daire Müdürlüğüne müracaatları.

Grup	Cinsi	Mikdarı	Beher kg. fişi	Tutarı
1.	Ekmek	125.000	12	15.000
2.	Kuru üzüm çekirdeksiz	1.000	40	400
	Kuş üzümü	100	40	40
	Kuru kayısı	800	125	1.000
	Kuru erik	200	40	80
	Ceviz içi	500	50	250
	Fıstıkiçi	150	100	150
	Vanilya paket	400	10	40
	Buğday aşurelik	250	18	45
	Nişasta	100	40	40
	İrmik	500	30	150
	Makarna	1.500	40	600
	Telşehriye	200	40	80
	Pirinç	8.000	35	2.800
	Karamercimek	200	20	40
	Kırmızı »	100	25	25
	Nohut	2.000	18	360
	Kuru fasulye	4.000	25	1.000
	Barbunye »	1.500	25	375
	Kuru bamya	300	120	360
	Bulgur	2.500	18	450
	Kuskus	1.000	35	350
	Tarhana	200	40	80
	Patates	15.000	10	1.500
	Kuru soğan	15.000	10	1.500
	Sarmısak	200	50	100
				11.815
3.	Taze fasulye	4.000	13	250
	Taze bamya	1.000	25	250
	Sivri biber	400	15	60
	Dolma »	2.500	15	375
	Domates	5.000	12	600
	Taze kabak	5.000	12	600
	Patlıcan	5.000	13	650
	Taze bakla	1.000	15	150
	Ispanak	4.000	10	400
	Lahana	4.000	8	320
	Pırasa	4.000	8	320
	Kereviz	2.000	14	280
	Havuç	2.000	8	160
	Bezelye	500	35	175
	Semizotu	2.000	15	300
	Taze yaprak	100	20	20
	Salamura yaprak	100	25	25
	Karpuz	5.000	8	400
	Kavun	2.500	8	200
	Portakal adet	7.000	5	330
	Limon	15.000	5	750
	Mandalina	2.000	2	40
	Elma	1.500	45	675
	Armut	500	35	175
	Ayva	200	25	50
	Şeftali	100	25	25
	Kayısı	200	40	80
	Zerdali	300	20	60
	Taze erik	500	20	100
	Vişne	500	30	150
	Kiraz	300	30	90
	Çilek	125	35	43,75
	Yenidünya	125	30	37,50
				5.431,25
4.	Ihlamur	500	130	650
	Çay	200	800	1.600
	Karabiber	100	200	200
	Kırmızı biber	25	40	10
	Baharat	25	300	75
	Hararot	25	70	17,50
	Kakao	15	400	60
	Tarçın	15	300	45
				2.657,50
5.	Koyun eti	40.000	58	23.200
	Kuzu eti	3.000	54	1.620
	Karaciğer	500	25	125
	Beyin	750	15	112,50
	İşkembe	500	12	60
	Koyunbaşı beyinsiz	500	12	60
	Koyun paçası	4.000	3	120
				25.297.50
6.	Sade yağ	10.000	145	14.500
	Zeytinyağ	4.500	70	3.150
				17.650
7.	Yumurta	60.000	2,5	1.500
	Beyaz peynir	2.500	60	1.500
	Kaşar »	2.000	100	2.000
	Zeytin danesi	3.000	40	1.200
	Tahan	400	60	240
	Yassı kadaif	200	30	60
	Telkadaif	500	40	200
	Yufka	2.000	30	600
				7.300
8.	Toz şeker	8.000	48	3.840
	Kesme şeker	5.000	52	2.600
				6.440

Grup	Saat	Muvakkat teminat	
1.	11 de	1125	Kapalı zarf
2.	11,30 da	1363	» »
3.	14 de	633	» »
4.	14,30 da	199,50	Açık eksiltme
5.	15 de	1898	Kapalı zarf
6.	15,30 da	1324	» »
7.	16 da	548	» »
8.	16,30 da	483	» »

2536/4-4

Devlet Matbaası

İÇİNDEKİLER

Kanunlar — Sayfa

4055 Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun 1

4056 Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanununun 61 inci Maddesinin Tadiline ve Bu Kanuna Bazı Maddeler İlâvesine Dair Kanun 2

4057 Diyarbakır ve Elâzığ İstasyonlarından Irak ve İran Hududlarına Kadar Yapılacak Demiryollarının İnşası İçin İstikraz Akdine Dair Kanun 3

4058 Tasarruf Bonoları İhracına Dair Kanun 3

4059 Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü 1940 Malî Yılı Bütçesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 3

4060 Yüzde Beş Faizli Hazine Tahvilleri İhracına Dair Kanun 4

Tamimler

Dahiliye Vekâletine Ait Tamimler 4

İlanlar 5